P U T U S A N

Nomor 964/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Riki Noviansyah Als Riki
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 31 Tahun/27 November 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Cempaka Ujung Lk 3 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa Riki Noviansyah Als Riki ditangkap pada tanggal 23 April 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa Riki Noviansyah Als Riki ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I, sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Nazly Maulana, S.H., M.H., dan Rizky Rhamadan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Law Office NM & Partners, berkedudukan dan berkantor di Jalan Iskandar Muda Baru, Nomor 10 D Medan, Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 025/SKK/NM.LO/PID.Sus/V/2024 tertanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 964/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 964/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Noviansyah Als Riki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Setiap Orang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau untuk menyerahkan narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu sabu” sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riki Noviansyah Als Riki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfethamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
     Dirampas Dimusnahkan
   - Uang tunai sebesar Rp.70,000 (tujuh puluh ribu rupiah).
     Dirampas Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 17 September 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara terulis tertanggal 24 September 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Riki Noviansyah Als Riki pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2024 bertempat di Jln Cempaka Ujung Lk 3 Kel Tanjung Gusta Kec Medan Helvetia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau untuk menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, pada saat saksi SUHARTO, saksi FREDDY SINAGA, saksi MUHAMMAD PANJI T HIDAYAT, dan saksi DIAN FAQIE PERMANA yang merupakan saksi Polisi di Polrestabes Medan, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan bahwa ditempat tersebut yaitu di Jln Cempaka Ujung Lk 3 Kel Tanjung Gusta Kec Medan Helvetia, sering dijadikan tempat transaksi narkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut, maka para saksi Polisi berangkat kelokasi melakukan Penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut, dimana pada saat itu para saksi Polisi melakukan penyamaran dengan cara under cover buy mendatangi dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, sehingga untuk hal ini para Polisi melakukan penangkapan, dan penggeledahan badan sehingga dari genggaman tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang berada pada kaki kiri terdakwa, selanjutnya para saksi polisi melakukan pengembangan dan menemukan saksi WINTI yang pada saat itu berada didalam loket rumah piket dan setelah di introgasi saksi WINTI menerangkan bahwa terdakwa seorang kurir yang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu (matamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sehingga untuk hal tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes guna diproses lebih lanjut;

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari YUDHI (dpo) yang mana Terdakwa sehari-hari bertugas menjaga pintu belakang dan sebagai kurir yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) Dan Berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 2134/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M Farm., Apt MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S. Farm, Apt yang diketahui oleh Dr. UNGKAD SIAHAAN, M.si, Kepala Laboratorium Polda Sumut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa Riki Noviansyah Als Riki adalah *benar Positif (Metamfetamina)* Dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika ;

Bahwa Terdakwa Riki Noviansyah Als Riki dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Riki Noviansyah Als Riki pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April di Tahun 2024 bertempat di Jln Cempaka Ujung Lk 3 Kel Tanjung Gusta Kec Medan Helvetia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman",* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, pada saat saksi SUHARTO, saksi FREDDY SINAGA, saksi MUHAMMAD PANJI T HIDAYAT, dan saksi DIAN FAQIE PERMANA yang merupakan saksi Polisi di Polrestabes Medan, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan bahwa ditempat tersebut yaitu di Jln Cempaka Ujung Lk 3 Kel Tanjung Gusta Kec Medan Helvetia, sering dijadikan tempat transaksi narkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut, maka para saksi Polisi berangkat kelokasi melakukan Penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut, dimana pada saat itu para saksi Polisi melakukan penyamaran dengan cara under cover buy mendatangi dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, sehingga untuk hal ini para Polisi melakukan penangkapan, dan penggeledahan badan sehingga dari genggaman tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang berada pada kaki kiri Terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya para saksi polisi melakukan pengembangan dan menemukan saksi WINTI yang pada saat itu berada didalam loket rumah piket dan setelah di introgasi saksi WINTI menerangkan bahwa Terdakwa seorang kurir yang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu (matamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sehingga untuk hal tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes guna diproses lebih lanjut;

Dan Berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 2134/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M Farm., Apt MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S. Farm, Apt yang diketahui oleh Dr. UNGKAD SIAHAAN,M.si, Kepala Laboratorium Polda Sumut, Menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa Riki Noviansyah Als Riki adalah *benar Positif (Metamfetamina)* Dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika ;

Bahwa Terdakwa Riki Noviansyah Als Riki dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Freddy Sinaga,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saya membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
   - Bahwa saya bersama team melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Cempaka Ujung Lk.3 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan uang tunai sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kami mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku kalau barang bukti tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama Yudhi (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhammad Panji T.Hidayat** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saya membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
   - Bahwa saya bersama team melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Cempaka Ujung Lk.3 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia;
   - Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan uang tunai sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
   - Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kami mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku kalau barang bukti tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama Yudhi (DPO);
   - Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
   - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
   - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Dian Faqie Permana** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saya membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saya bersama team melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Cempaka Ujung Lk.3 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia;
- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan uang tunai sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kami mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku kalau barang bukti tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama Yudhi (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Winti** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Cempaka Ujung Lk.3 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa Riki Noviansyah Als Riki, karena Terdakwa Riki Noviansyah Als Riki adalah rekan kerja saya dibarak narkoba (rumah milik yudi);
- Bahwa adapun barak narkoba dirumah milik Yudi tersebut beroperasi menjual narkotika/sabu dan lokasi penjudian jackpot. Dan adapun peran saya adalah menjual coin jackpot dan menyewakan alat bong, sedangkan Terdakwa Riki Noviansyah Als Riki berperan menjaga pintu belakang rumah tersebut agar mengetahui siapa yang datang dan masuk untuk mengantar sabu kepada pembeli (kurir);
- Bahwa Terdakwa bekerja di barak rumah milik Yudi tersebut sudah sekitar 3 (tiga) minggu, sedangkan penghasilan Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu) per paketnya saat menjadi kurir;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, para saksi dari kepolisian menemukan dan melakukan penyitaan atas barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,06 gram dan uang transaksi sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,06 gram adalah milik saudara Yudi (DPO) yang akan dijual oleh Terdakwa Riki Noviansyah Als Riki;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun yang menjaga pintu belakang piket rumah Yudi adalah Terdakwa, yang apabila ada yang mau membeli paket sabu kepada Yudi melalui Terdakwa sebagai kurir;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Yudhi** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
- Bahwa saya mengenal terdakwa beberapa minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa diterima dari saya;
- Bahwa saya tahu kalau Terdakwa ditangkap saat ini;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama Mr. G yang tugasnya sebagai orang jaga/melihat-lihat saja;
- Bahwa saya kurang tahu berapa lama Terdakwa bekerja sebagai tukang jaga;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada saya namun kami sama-sama bekerja dengan dengan Mr. G;
- Bahwa Terakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Mr. G;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai sabu-sabu;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Terdakwa menjual atau mengantar sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Riki Noviansyah Als Riki** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Cempaka Ujung Lk.3 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa selain Terdakwa ditangkap, para saksi dari kepolisian juga melakukan penyitaan atas 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,06 gram dan uang transaksi sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,06 gram adalah milik Yudi dan uang sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil transaksi;
- Bahwa adapun Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa bekerja sebagai petugas piket yang menjaga pintu barak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari Yudi (DPO) sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa menjadi kurir baru 3 (tiga) minggu, dan Terdakwa mendapat keuntungan per harinya tidak menentu tergantung banyaknya penjualan yang Terakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut :

1. **Appy Yuliana**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa, karena saya yang periksa Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa saya tidak ada melakukan tekanan pada saat saya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena ada anggota Polri sebagai pembeli pada saat itu;
- Bahwa pada saat saya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku Narkotika tersebut diperoleh dari sdr Yudi;
- Bahwa pada saat saya melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, saya ada memperlihatkan BAP yang saya ketik, lalu saya bacakan, dan di tandatangani terdahulu oleh Terdakwa dan yang tandatangan adalah untung Pengacaranya;
- Bahwa tidak ada yang mendampingi Terdakwa pada saat diperiksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfethamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan Uang tunai sebesar Rp.70,000 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 2134/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M Farm., Apt MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Farm, Apt yang diketahui oleh Dr. UNGKAD SIAHAAN,M.si, Kepala Laboratorium Polda Sumut, Menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa Riki Noviansyah Als Riki adalah *benar Positif (Metamfetamina)* Dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.30 Wib, pada saat saksi Suharto, saksi Freddy Sinaga, saksi Muhammad Panji T Hidayat, dan saksi Dian Faqie Permana yang merupakan saksi Polisi di Polrestabes Medan, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan bahwa ditempat tersebut yaitu di Jalan Cempaka Ujung Lk 3 Kel Tanjung Gusta Kec Medan Helvetia, sering dijadikan tempat transaksi narkotika;
- Bahwa kemudian para saksi dari kepolisian berangkat kelokasi melakukan Penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut, dimana pada saat itu para saksi dari kepolisian melakukan penyamaran dengan cara under cover buy mendatangi dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, sehingga untuk hal ini para Polisi melakukan penangkapan, dan penggeledahan badan sehingga dari genggaman tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang berada pada kaki kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para saksi polisi melakukan pengembangan dan menemukan saksi WINTI yang pada saat itu berada didalam loket rumah piket dan setelah di introgasi saksi WINTI menerangkan bahwa Terdakwa seorang kurir yang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu (matamfetamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, Terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari YUDHI (DPO) yang mana Terdakwa sehari-hari bertugas menjaga pintu belakang dan sebagai kurir yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 2134/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M Farm., Apt MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S. Farm, Apt yang diketahui oleh Dr. UNGKAD SIAHAAN,M.si, Kepala Laboratorium Polda Sumut, Menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa Riki Noviansyah Als Riki adalah *benar Positif (Metamfetamina)* Dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Sumber buku : (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **Riki Noviansyah Als Riki** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **Riki Noviansyah Als Riki** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di lembaga yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah mendapatkan izin dari menteri ataupun orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapatkan izin dari menteri, sehingga perbuatan: menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang mengandung metamfetamin yang merupakan Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Cempaka Ujung Lk.3 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.30 wib di jalan Cempaka ujung Lk 3 Kel Tanjung Gusta Kec Medan Helvetia berdasarkan informasi masyarakat adanya pemilik narkotika kemudian para saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan sesampainya disana para saksi melakukan undercover buy terhadap 1 (satu) orang laki-laki dengan cara saksi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sehingga pada saat laki laki tersebut mau menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut para saksi polisi langsung melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan dan dari tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram serta dari kaki kiri terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 2134/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M Farm., Apt MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S. Farm, Apt yang diketahui oleh Dr. UNGKAD SIAHAAN,M.si, Kepala Laboratorium Polda Sumut, Menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa Riki Noviansyah Als Riki adalah *benar Positif (Metamfetamina)* Dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfethamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, oleh karen a barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan merupakan barang yang dipergunakan melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui adanya under cover buy pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui bahwasanya narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat persidangan Terdakwa tidak membenarkan BAP Terdakwa pada saat diperiksa oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Noviansyah Als Riki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfethamina) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai sebesar Rp.70,000 (tujuh puluh ribu rupiah).

   Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2024**, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Eliyurita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Eliyurita, S.H., M.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eliyurita, S.H., M.H.	**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)